INFORME DE FACTIBILIDAD

Marca en estudio: NUBE

Clase de Niza: 7

Para: Cliente ficticio · revisión visual

I. Marca objeto del análisis.

La marca objeto del análisis es “NUBE”, para distinguir productos y/o servicios en la clase 7 del Clasificador Internacional de Niza.

Cobertura propuesta · Clase 7: Máquinas herramientas para talleres

Clases seleccionadas: 7. Clases vinculadas incluidas: 8. La relación se evalúa según los productos o servicios concretos.

II. Antecedentes registrales relevantes.

Clase 7: 1 coincidencia detectada.

Se recomienda presentar con riesgo moderado de oposición

III. Antecedentes relevantes.

Marca	Parte Figurativa
NUBE TALLER	Sin imagen disponible

IV. Conclusión.

Se recomienda presentar con riesgo moderado de oposición

Ejemplo ficticio para revisión visual. La coincidencia detectada corresponde a la clase vinculada 8, frente a las máquinas herramientas propuestas en clase 7. Debe revisarse si los productos comparten finalidad, consumidores y canales de comercialización.

El artículo 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial exige examinar la semejanza de los signos y la relación entre sus productos. La coincidencia en NUBE justifica revisar las coberturas; pertenecer a clases distintas no elimina por sí solo el riesgo de confusión.

También corresponde examinar la distintividad conforme a los artículos 19 y 20 letra e). Con la cobertura ficticia indicada no se identifica una descripción directa del producto. Se recomienda presentar con riesgo moderado de oposición.

Ejemplo redactado para QA
Abogado